

1501092-09.2022.8.26.0279

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: JOCIMAR DAL CHIAVON

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... de São Paulo: "Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.). "HABEAS CORPUS. Tráfico de Entorpecentes. Regime inicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

1ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Centro, Itararé - 18460-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501092-09.2022.8.26.0279

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2165773/2022 - DEL.POL.ITARARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR AUGUSTO PERACIN

Artigo da Denúncia:

Artigo 155, caput, do CP

Réu Preso

Aos 30 de setembro de 2022, às 13:30h, em razão da pandemia da Covid-19, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento nº 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Instrução e Julgamento - 1ª Vara de Itararé-SP - Processo nº 1501092-09.2022.8.26.0279 - réu: VITOR AUGUSTO PERACIN, RG 40651795, 30/09/2022, 13:30h", sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito Dr. JOCIMAR DAL CHIAVON, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Dr. André Pereira da Silva Brunoro, DD. Promotor de Justiça; do réu Vitor Augusto Peracin, preso no Centro de Detenção Provisória de Cerqueira César/SP; da Defensora do réu, Dra. Lilian Cristina de Paula, OAB 277491/SP; da representante da vítima, Sra. Tainara Caroline dos Santos. As testemunhas Alex Henrique e Paulo Fernando Perucio compareceram ao Edifício do Fórum local para participar da solenidade. INICIADOS OS TRABALHOS, foi oportunizado ao réu e sua Defensora conversa privativa, por meio da funcionalidade de criação de salas do Microsoft Teams. A seguir, retornando a Defensora e o réu à sala principal, procedeu-se ao início da audiência virtual, oportunidade em que a representante da vítima Tainara Caroline dos Santos foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, a qual prestou depoimento e, em seguida, foi

desconectada da audiência virtual. Ato contínuo, foi ouvida a testemunha Alex Henrique, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto. Após, foi ouvida a testemunha Paulo Fernando Perucio, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto. Em seguida, o Meritíssimo Juiz questionou ao réu se desejava ter nova entrevista com sua Defensora antes do interrogatório, o qual respondeu negativamente. Após, o réu foi interrogado. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo e gravados através do Microsoft Teams e ficarão armazenados em nuvem através do sistema One Drive e, posteriormente, serão importados ao sistema informatizado SAJ-PG5, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Questionadas as partes sobre se desejavam a realização de diligência cuja necessidade se originasse de circunstâncias ou fatos apurados apenas na instrução (art. 402 do CPP), por ambas foi dito que não, oportunidade em que o Meritíssimo Juiz declarou encerrada a instrução, determinando-se que se passassem às alegações finais. Ato contínuo, pelo Dr. Promotor de Justiça foi requerida, em suma, a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, por estarem presentes a materialidade delitiva e a comprovação da autoria, cuja manifestação foi gravada através da ferramenta Microsoft Teams. Na sequência, pela Defesa foi requerida, em suma, a desclassificação para tentativa de furto e a aplicação dos benefícios da confissão espontânea, cuja manifestação foi gravada através da ferramenta Microsoft Teams. Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. VITOR AUGUSTO PERACIN, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de junho de 2022, no período matutino, na Rua São Pedro, nº 1213, Itararé/SP, subtraiu, para si, duas blusas das Lojas Pernambucanas, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12). A denúncia foi recebida em 9 de julho de 2022 (fls. 118). O acusado foi citado (fls. 126) e apresentou resposta escrita nos autos (fls. 130). Durante a instrução, foi ouvida a representante da vítima e as testemunhas e o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, sendo que a acusação pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa requereu a desclassificação para tentativa de furto e a aplicação dos benefícios da confissão espontânea. É o relatório. Fundamento e decido. A presente ação penal é procedente. A materialidade do delito descrito veio comprovada, dentre outros, pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência (fls. 9/10), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 12), auto de avaliação (fls. 109), e pela prova oral produzida em Juízo. A autoria também é certa e recai sobre o acusado. A representante da vítima Tainara Caroline dos Santos declarou em Juízo: "Sim, recordo. A guarda municipal chegou na loja, acho que eram duas blusas de firo, perguntando se a gente reconheci aquelas peças como da loja, falamos que sim. A gente confirmou novamente que sim. Ele perguntou se uma delas se lembrava de ter passado aquelas peças no caia, elas falaram que não. Ela se lembrou que tinha atendido, tinha oferecido ajuda, ele falou que não precisava e depois não o viu mais. Isso, não passaram pelo caixa (as peças). As peças ficam no setor masculino, que fica mais ao fundo da loja, porém o ato em si eu não vi. Não o ato em si não presenciou. Exato, ela atendeu mas não chegou a efetivar a venda. Era um moletom de setenta e novo e noventa e nove e uma jaqueta. Foram restituídas. Após o registro da ocorrência, a delegacia me devolveu a peça". A testemunha Alex Henrique declarou em Juízo: "Sim, nos estávamos em patrulhamento quando foi passado via rádio que tinha um indivíduo suspeito portando uma sacola. Avistamos o Vitor, ele olhou pra nós e virou o rosto em atitude suspeita. Ele tava com sacola, e tava com etiqueta das Casas Pernambucanas. A gerente falou que seriam deles e que não teriam vendido. Foi abordado a uma esquina. Positivo. Se não engano duas peças, moletom, eram blusas. Ele era conhecido por furto, porte de entorpecente. Já, eu trabalhei na delegacia durante oito anos e já conhecia ele desde 2006. Não admitiu". A testemunha Paulo Fernando Perucio declarou em Juízo: "Sim. Recebemos a denúncia da central que tinha rapaz suspeito de ter cometido alguns furtos no centro da cidade e tava andando com uma sacolinha. Localizamos ele, ele tava com

sacolinha, com blusas com etiqueta da loja. A gerente confirmou que foram furtadas aquelas blusas. Parece que eram duas blusas. Eu nunca havia abordado ele. Os colegas falaram que ele era conhecido nos meios. De início, ele falou que tinha ganhado da mãe dele e tava levando pra trocar. Depois ele confirmou que pegou da loja, depois de tudo confirmado. Uma quadra e meia". O acusado Vitor Augusto Peracin, em seu interrogatório, disse: "É verdadeiro. Subtraí, Meritíssimo. Eu saí de casa pela manhã, entrei na loja, um funcionário veio atender, falei que não precisava de ajuda. Eu peguei e saí. Um quarteirão pegaram. A atendente veio e confirmou que as peças eram furtadas. Me arrependo muito do que eu fiz. Graças a Deus, parei com os meus vícios, tô limpo, gostaria de oportunidade, qualquer coisa para poder me ressocializar (...). Entreguei minha vida pra Jesus, participo de todos os cultos, infelizmente cometi esse delito". Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para a condenação do acusado pela prática do delito descrito na denúncia. Com efeito, a representante da vítima e as testemunhas confirmaram a subtração dos bens e indicaram o acusado como sendo o autor do delito. Há uma narrativa firme, segura e coerente da representante da vítima e das testemunhas acerca dos fatos, o que não deixa nenhuma dúvida acerca da prática do delito pelo acusado. Nada há nos autos que tivessem qualquer interesse em incriminar falsamente o acusado, motivo pelo qual as declarações dos agentes da lei têm ampla eficácia probatória. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, os depoimentos de agente do Estado apresentam significativo valor probatório, desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. Nesse sentido: "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73518-5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96 p. 39.846). Além disso, o acusado acabou por admitir a prática do delito descrito na denúncia, estando a confissão amplamente corroborada pelos demais elementos de prova constante dos autos. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado afirmou que subtraiu as duas blusas em prejuízo do estabelecimento comercial "Lojas Pernambucanas". Destaco que a confissão do acusado foi corroborada pelo restante do conjunto probatório, de modo que se afigura como prova válida e eficaz, consoante artigo 197 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: "A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório, não pairando dúvidas quanto à prática

delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador a pesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (TJ/SP - Apelação Criminal 990.09.274150-0 - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Marco Antônio de Lorenzi, Data de registro 23/04/2010). "A confissão espontânea, não posta em dúvida por qualquer elemento nos autos, constitui prova valiosa para justificar a condenação" (TACRIM/SP 12º.C.- AP 134.893-1/8 Relator Antonio Mansur Julg. 05/05/2003). "A confissão judicial, sem margem para divagação doutrinária ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JUTACRIM-93/236). Frisa-se que a confissão do acusado encontra arrimo em outros elementos de prova, em especial as declarações da vítima e o depoimento dos guardas municipais que atuaram na ocorrência. Se não bastasse, observa-se que os bens foram apreendidos em poder do acusado logo depois da subtração, assim, inverte-se o ônus probatório, devendo o réu demonstrar a posse lícita dos objetos, o que não ocorreu no presente caso. Ora, em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime

em mãos do réu é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé. Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal. Neste sentido, considere-se que, embora as Cortes Superiores entendam ser inviável o reexame de provas nos recursos Especial e Extraordinário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça aceita, em tese, a argumentação de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção da responsabilidade penal e inverte o ônus da prova. “O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar as razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento do acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. – A análise da existência de prova de autoria do delito, demanda necessariamente a incursão no acervo fático probatório carreado aos autos, inviável em recurso especial, por força do verbete n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido” (STJ AgRg no AREsp 197224 / SP rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) j. 06/11/2012.). “Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem” (STJ - HC 348374 / SC rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA j. 10/03/2016). Anoto, ainda, que o furto se consumou, uma vez que o acusado teve posse dos bens subtraídos. Em outros termos, houve completa inversão da posse do bem pertencente ao ofendido, ainda que por curto espaço de tempo. Registro que é desnecessária a posse mansa e pacífica para consumação do delito em questão, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive em sede de recursos repetitivos. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado”. (STJ - REsp 1524450 / RJ – rel. Min. Nélfi Cordeiro – j. 14/10/2015). Portanto, ante um acervo probatório neste jaez, inimaginável a absolvição do acusado, defluindo dos autos que ele, no dia 20 de junho de 2022, no período matutino, na Rua São Pedro, nº. 1213, nesta cidade e Comarca de Itararé/SP, subtraiu para si duas blusas das Lojas Pernambucanas, conforme auto de exibição e apreensão de folhas 12. Comprovada a materialidade e autoria delitiva e ausentes circunstâncias que excluam a ilicitude ou a culpabilidade, a condenação do acusado é medida que se impõe. Passo, agora, à dosimetria da pena. Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado possui maus antecedentes, conforme condenações com trânsito em julgado proferidas nos autos nºs. 0000154-06.2013.8.26.0279, 0000155-88.2013.8.26.0279, 0000157-58.2013.8.26.0279, 0000158-43.2013.8.26.0279, 0000161-95.2013.8.26.0279, 0000162-80.2013.8.26.0279, 0000329-34.2012.8.26.0279, 0000761-53.2012.8.26.0279, 0001184-13.2012.8.26.0279, 0002920-66.2012.8.26.0279, 003393-38.2001.8.26.0279, 0004678-80.2012.8.26.0279, 0004789-64.2012.8.26.0279, 3002115-28.2013.8.26.0279 e 3002353-47.2013.8.26.0279, nos termos da certidão de folhas 192/203. As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado.

Assim, diante de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal) e da agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado praticou o presente delito após condenação com trânsito em julgado e antes do decurso do prazo depurador nos autos nºs. 0000160-13.2013.8.26.0279, nos termos da certidão de fls. 192/203 e, por serem circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as integralmente, mantendo a pena fixada na fase anterior. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena acima fixada. O dia-multa valerá o mínimo legal, à míngua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica do réu, devendo observar atualização nos moldes do artigo 49, § 2º, do Código Penal. Diante dos maus antecedentes e da reincidência específica do acusado (fls. 192/203), estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c artigo 59, ambos do Código Penal. Diante dos maus antecedentes e da reincidência específica do acusado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Pelas mesmas razões, incabível a suspensão condicional da pena. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para CONDENAR o acusado VITOR AUGUSTO PERACIN, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo e com atualização, nos moldes constantes da fundamentação, dando-o como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. O acusado não tem o direito de apelar em liberdade. Mantenho a prisão preventiva do acusado, ratificando as razões expostas na decisão de folhas 85/91, eis que inalterada a situação fática desde a decretação da prisão. Assim, nos termos do art. 387, §1º do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, justificando-se então sua prisão como resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Ainda, considerando-se a quantidade de pena imposta nesta sentença, confirmada está a necessidade da manutenção da custódia do acusado. É pacífico na jurisprudência que o direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade não se aplica ao acusado já preso em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva, que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal. Confira-se, a respeito, o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.). "HABEAS CORPUS. Tráfico de Entorpecentes. Regime inicial fechado. Fixado de acordo com a legislação vigente. Apelo em liberdade vedado Acusado que permaneceu preso durante o processo. Não ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência Ordem denegada." (HC nº 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.). O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000

- Voto nº 4.455 5). Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o acusado preso durante a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento da apelação interposta. Ao contrário, a prolação de sentença condenatória reforça e ratifica o cabimento da prisão. Assim, não se caracteriza, aqui, medida desproporcional que revele o alegado constrangimento do acusado, ainda mais porque lhe aplicado regime prisional de segregação rigorosa. Recomendem o acusado na prisão onde se encontra. O disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal deverá ser analisado, se necessário, pelo Juízo das Execuções Criminais. Deixo de fixar montante mínimo para a reparação dos danos causados, porquanto "(...) A aplicação do instituto disposto no art. 387,

IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, por ocasião da prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (STJ - 6ª T. - AgRg no REsp 1.502.962/GO - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 01.12.2016 - DJe 13.12.2016). Comunique-se a vítima, tal como disposto no artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Custas na forma da lei, observada a gratuidade da justiça concedida ao réu. Arbitro honorários à defensora nomeada no valor máximo constante da tabela do convênio OAB/DPE, expedindo-se oportunamente a respectiva certidão. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo: (i) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo crime; (ii) lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); (iii) oficie-se ao TRE para o disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) intime-se o acusado para o pagamento da prestação pecuniária. Publicada em Audiência. Cumpra-se. Saem os presentes intimados". O termo de audiência foi assinado eletronicamente pelo Meritíssimo Juiz, nos termos do artigo 1.269 das NSCGJ. Nada mais havendo, o Meritíssimo Juiz deu por encerrada a solenidade. NADA MAIS. Eu, (Kamila Costa Luz), Escrevente Técnico Judiciário o digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Promotor: Defensora:

Réu: